

개 선 사 항

1. 제 목 : 시설업무 교대근무자 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ▶▶

3. 내 용 : ▶▶에서는 국가유공자 및 보훈가족 등을 대상으로 한 교육을 실시하면서 교육생들에게 쾌적하고 편안한 교육환경을 제공하고자 전기·시설 담당자 3명을 운영하고 있습니다.

가. 전기·시설 교대근무자 운영에 관한 사항

「근로기준법」 제50조에 따르면 근로자의 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없고, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 되어 있고, 같은 법 제53조에서는 당사자간 합의에 따라 1주간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다고 되어있습니다.

또한 「근로기준법」 제51조에 따르면 사용자는 근로자대표와의 서면합의에 따라 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 주 40시간을 초과하지 아니하는 범위내에서 특정한 주에 40시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을 초과할 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서, ▶▶에서는 시설담당자 교대근무 운영에 있어 근로기준법에서 정한 주 40시간을 초과하여 근무하지 않게 근무표를 편성 운영하고, 시설인력이 부족할 경우에는 자체 정원범위 내에서 필요인력 확보 등의 조치를 취하여야 합니다.

그런데 ▶▶ 시설근무자 교대근무 형태를 확인한 결과 아래 [표 1] 과 같이 ▶▶의 원활한 운영을 위하여 시설근무자는 24시간 근무체제를 유지하여야 하고 24시간 근무체제를 유지하기 위해서는 최소 4명이 직원이 4조 3교대로 근무를 하

여야함에도 일반기능직 3명만을 시설근무자로 운영하여 근로기준법에서 정한 주당 40시간의 근로시간을 초과하여 시설근무자의 근무표를 운영하고 있는 사실을 확인하였습니다.

[표 1] ▶▶ 시설담당자 근무형태('18.2월)

(단위: 시간)

구 분	일	월	화	수	목	금	토	주중근무시간
L	-	D	D	D	D	D		40시간
M	A	-	A	-	A	-	A	86시간
N		A	-	A	-	A	-	64.5시간

※ D : 09:00 ~ 18:00(휴게시간 1시간), A : 09:00 ~ 익일 09:00 (휴게시간 2시간 30분)

나. 교대근무자 연장 근로수당 지급에 관한 사항

「근로기준법」 제3조에서는 근로기준법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 근로관계 당사자는 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출수 없다고 되어 있고, 제56조에서는 연장근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다고 되어 있으며, 공단 「보수규정」 제21조에서도 직원이 시간외근무를 한 때에는 「통상임금 × 1.5/209 × 시간수」로 해서 시간외 근무수당을 지급한다 라고 되어 있습니다.

또한, 대법원 판례(대법원 1993.5.23., 선고92다24509)에서도 「가장 상위규범이 되는 근로기준법에 미달하는 근로조건이 단체협약에 의한 것이거나, 근로자들의 동의를 받았다 하더라도 유효한 것이라고 할 수는 없다」 라고 하고 있습니다.

따라서 ▶▶에서는 시설업무를 담당하는 교대근무자가 주 40시간을 초과하여 연장근로를 하게 된 때에는 초과된 연장근로시간 만큼 공단 보수규정에서 정한 시간외 수당을 지급하여야 합니다.

그런데 ▶▶ 시설 교대근무자 근무표와 시간외수당 지급내역을 확인한 결과 근로기준법과 공단 보수규정과 다르게 2008년 12월22일자로 한국보훈복지의료공단 노동조합 ○장과 ▶▶장과 체결한 협약서를 근거¹⁾로 시설 교대근무자의 시간외 수당을 실제 연장근로 시간과는 다르게 월 21시간으로 고정하여 [표 2] 와 같이 시설근무 직원들에게 시간외 근무수당을 지급하고 있는 사실이 확인되었습니다.

[표 2] ▶▶ 시설담당자 시간외 근무 및 수당 지급 현황('18.2월)

(단위: 시간)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	비 고
L	실근무시간	240	0	75	75	0	60	
	수당 지급 시간	21	21	21	21	21	21	
M	실근무시간	225	21	0	75	105	0	
	수당 지급 시간	21	21	21	21	21	21	
N	실근무시간	0	210	60	0	90	60	
	수당 지급 시간	21	21	21	21	21	21	

4. 조치할 사항

○ ▶▶장은

- “가”항과 관련하여, 시설근무자가 근로기준법을 초과하여 주 40시간 이상 근무하지 않도록 근무표를 작성 운영하고, 주 40시간 초과하여 근로시 이에 대한 개선방안을 마련 하시고.(개선)
- “나”항과 관련하여, 근로기준법과 다르게 시간외 수당등이 지급되지 않도록 개선방안을 마련 운영하시기 바랍니다.(개선)

1) 협약서 제 1호 : 방제실 근무자 3명 교대 근무시 월 시간외 근무시간은 월정 21시간으로 정한다.